

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА И
ПРАВОО ПРИМЕНЕНИЯ**

Б1.О.04

год набора – 2026

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2026

Программа утверждена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 18 от «16» апреля 2026 года.

Автор:

Беседин А.Н. - кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Сергийчук Б.И. – адвокат Адвокатского бюро г. Москвы ««ЭЛКО профи»»

Беседин Анатолий Николаевич

Актуальные проблемы права и правоприменения: рабочая программа дисциплины (модуля) / Беседин А.Н. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2026.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) Б1.О.04 «Актуальные проблемы права и правоприменения» обучающимися уровня магистратуры являются:

- получение комплекса углубленных знаний в области актуальных теоретических и практических проблем корпоративного права;
- формирование практических навыков, требующихся для моделирования правовых ситуаций и решения юридических споров по вопросам корпоративного права, являющимся актуальными в настоящее время;
- подготовка к осуществлению правоохранительной деятельности, как по общеправовым вопросам, так и по актуальным проблемам корпоративного права;
- развитие профессиональных способностей и повышение юридической грамотности, что позволит будущим выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по окончании обучения в Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по программе магистратуры «Корпоративное право».

Достижению обозначенной выше цели способствует решение следующих задач:

- а) на уровне знания:
 - изучение и анализ содержания нормативных правовых актов всех уровней, а также иных источников, определяющих актуальные проблемы корпоративного права и пути их решения;
 - сравнительное исследование доктринальных концепций по актуальным проблемам корпоративного права;
 - выявление и систематизация тенденций правоприменительной и судебной практики, связанных с разрешением актуальных проблем корпоративного права;
- б) на уровне понимания:
 - уяснение значения терминологических конструкций и понятийных категорий, посредством которых определяются актуальные проблемы корпоративного права;
 - формирование системы логических связей, позволяющих определить взаимосвязи актуальных проблем корпоративного права;
 - выработка концептуальной позиции по принципиальным теоретическим вопросам правоприменения при разрешении актуальных проблем корпоративного права;
- в) на уровне умения:
 - овладение навыками поиска, анализа, толкования и применения нормативных и иных источников, необходимых для моделирования различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с актуальными проблемами корпоративного права;
 - развитие аналитических способностей и повышение уровня профессиональной квалификации, необходимой для осуществления

экспертно-консультационной деятельности по вопросам актуальных теоретических и практических проблем корпоративного права.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы права и правоприменения» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Освоение дисциплины дает возможность расширения и углубления знаний, полученных на предшествующем этапе обучения, приобретения умений и навыков, определяемых содержанием программы. Компетенции, которые формируются в процессе освоения дисциплины, необходимы для успешной профессиональной деятельности. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами программы, такими как «Корпоративно-правовые формы организации бизнеса», «Создание, реорганизация и ликвидация корпораций» и другими.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Общепрофессиональные компетенции:

ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов;

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав;

ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах;

ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Систематизация актуальных проблем российского корпоративного права	ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав	ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления

		ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права
Проблемы возникновения и прекращения корпоративных прав и обязанностей.	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав ОПК-7 Способен применять информационные технологии и использовать правовые базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права ИОПК 7.1 Понимает принципы работы современных информационных технологий ИОПК 7.2 Умеет выбрать современные информационные технологии, необходимые для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.3 Владеет навыками использования современных информационных технологий, необходимыми для решения конкретных задач профессиональной деятельности ИОПК 7.4 Демонстрирует готовность решать задачи профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности
Проблемы ответственности в корпоративном праве.	ОПК-2 Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и проводить экспертизу	ИОПК 2.1 Понимает сущность и значение экспертной юридической деятельности ИОПК 2.2 Умеет формулировать экспертные задачи, понимает

	нормативных (индивидуальных) правовых актов ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав ОПК-4 Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в том числе в состязательных процессах	особенности использования экспертного заключения ИОПК 2.3 Принимает участие в проведении правовой экспертизы нормативных правовых актов и актов применения норм права, а также их проектов ИОПК 3.1 Понимает сущность и значение толкования норм права в профессиональной юридической деятельности ИОПК 3.2 Использует различные приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их смысла и содержания ИОПК 3.3 Знает понятие пробелов и коллизий норм права и пути их преодоления ИОПК 3.4 Владеет навыками преодоления пробелов и коллизий норм права ИОПК 4.1 Логично, аргументированно и юридически грамотно строит устную и письменную речь, излагает факты и обстоятельства, выражает правовую позицию ИОПК 4.2 Корректно применяет юридическую лексику при осуществлении профессиональной коммуникации
--	---	---

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

а) знать:

- теоретические и исторические предпосылки систематизации актуальных проблем корпоративного права;
- основные актуальные проблемы общих и отдельных положений корпоративного права;
- основные тенденции развития российского корпоративного законодательства и практики его применения;
- понятие и признаки ответственности в корпоративном праве (корпоративной ответственности);
- основания и порядок возникновения и прекращения корпоративных прав;
- основания и порядок привлечения к ответственности и освобождения от нее.

б) уметь:

- квалифицировать то или иное субъективное право как корпоративное;
- систематизировать субъективные корпоративные права участника

корпорации;

- квалифицировать обстоятельства, связанные с возникновением и прекращением корпоративных прав;

- квалифицировать обстоятельства, связанные с возможностью привлечения к ответственности в корпоративном праве;

- выявлять основания для привлечения к ответственности в корпоративном праве;

- составлять проекты соответствующих документов.

в) владеть:

- навыками и компетенциями, необходимыми для подготовки правовой позиции по вопросам существа и содержания корпоративных прав;

- навыками и компетенциями, необходимыми для подготовки правовой позиции по вопросам возникновения и прекращения корпоративных прав, привлечения к ответственности в корпоративном праве.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е., 108 академических часов (3 зачетные единицы). Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Систематизация актуальных проблем российского корпоративного права	1	2	-	-	-	16	Проблемная лекция-презентация	Устный опрос
2.	Проблемы возникновения и прекращения корпоративных прав и обязанностей.	1	-	8	-	-	20	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование Проверка выполнения письменных заданий
3.	Проблемы ответственности в	1	-	4	2	-	20	Семинар-дискуссия,	Интерактивное

	корпоративном праве.							опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	занятие. Устное собеседование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля-решение казусов
	ВСЕГО по ОФО		2	12	2	-	56	Экзамен	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Систематизация актуальных проблем российского корпоративного права	1	2	-	-	-	16	Проблемная лекция-презентация	Устный опрос
2.	Проблемы возникновения и прекращения корпоративных прав и обязанностей.	1	-	6	-	-	20	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование Проверка выполнения письменных заданий
3.	Проблемы ответственности в корпоративном праве.	1	-	4	2	-	22	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых	Интерактивное занятие. Устное собеседование

								группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	ние. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля-решение казусов
	ВСЕГО по ОЗФО		2	10	2	-	58	Экзамен	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Систематизация актуальных проблем российского корпоративного права	1	2	-	-	-	34	Проблемная лекция-презентация	Устный опрос
2.	Проблемы возникновения и прекращения корпоративных прав и обязанностей.	1	-	6	-	-	25	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование Проверка выполнения письменных заданий
3.	Проблемы ответственности в корпоративном праве.	1	-	2	2	-	28	Семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг,	Интерактивное занятие. Устное собеседование.

								«мозговой штурм», практика публичного выступления	Проверка выполнени я письменны х заданий Контрольн ая проверка уровня знаний по итогам модуля- решение казусов
	ВСЕГО по ЗФО		2	8	2	-	87	Экзамен - 9 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема 1. Систематизация актуальных проблем российского корпоративного права

1. Теоретические и исторические предпосылки систематизации актуальных проблем корпоративного права.
2. Актуальные проблемы общих положений корпоративного права.
3. Актуальные проблемы отдельных положений корпоративного законодательства.
4. Основные тенденции развития российского корпоративного законодательства и практики его применения.

Задания для подготовки к лекции:

1. Найти и выписать в конспект современные точки зрения по вопросу необходимости разграничения отраслей права и практического значения этого (на основе 2-3 источников с их указанием).
2. Найти и выписать в конспект понятия company law и corporate law и их аналогов, используемых в зарубежных правовых источниках.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 2. Проблемы возникновения и прекращения корпоративных прав и обязанностей

Вопросы:

1. Возникновение корпоративных прав.
 - 1.1. Способы приобретения членства в корпорации.
 - 1.2. Ограничения, связанные с возможностью участия (членства) в корпорациях.

1.3. Порядок приобретения членства в корпорации при ее учреждении. Особенности приобретения корпоративных прав учредителем акционерного общества.

1.4. Последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) учредителем корпорации обязанности по оплате доли в уставном капитале (акций) при формировании уставного капитала.

1.5. Порядок приобретения корпоративных прав по гражданско-правовой сделке.

1.6. Порядок приобретения корпоративных прав при наследовании долей в уставном капитале (акций) хозяйственных обществ.

1.7. Порядок приобретения и осуществления корпоративных прав супругами при возникновении членства в корпорации в период брака.

1.8. Момент возникновения корпоративных прав.

2. Исключение участника из корпорации.

2.1. Основания и порядок исключения участника из корпорации.

2.2. Последствия исключения участника из корпорации.

2.3. Перспективы правового регулирования исключения участника из корпорации по российскому праву.

3. Выход участника из корпорации.

3.1. Право участника на выход из корпорации и возможность его ограничения.

3.2. Основания и порядок выхода участника из корпорации.

3.3. Последствия выхода из корпорации.

Задания:

1. Проанализировать законодательство, регулирующее особенности членства в отдельных видах коммерческих корпораций, составить справку с перечислением содержащихся в законодательстве ограничений на участие в коммерческих корпорациях отдельных субъектов со ссылками на соответствующие правовые нормы.

2. Подготовить (письменно) презентацию порядка приобретения корпоративных прав:

а) при учреждении коммерческой корпорации (с указанием особенностей порядка приобретения членства в организациях отдельных организационно-правовых форм);

б) при приобретении участия в соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале ООО и акций АО.

3. Подготовить задачу по теме занятия и ее подробное правильное решение.

4. Найти не менее трех судебных дел, в которых рассматриваются спорные вопросы приобретения корпоративных прав, изучить фактические данные, проанализировать позицию судов и по результатам составить краткую справку с указанием: краткого изложения фактических обстоятельств, существования спора, выводов, к которым пришел суд (ratio) по каждому делу и их оценкой.

Задача:

Граждане А, Б и В, решившие создать АО, заключили договор о создании АО. В соответствии с условиями этого договора доли участия распределены между ними в размерах, соответственно 40 процентов, 30 процентов и 30 процентов; все участники в день проведения учредительного собрания на 50 процентов оплатили свои доли путем внесения денежных средств на счет в банке.

После подачи заявления о государственной регистрации АО в инспекцию ФНС участник А умер.

Имеются ли основания для отказа в государственной регистрации АО при его создании при указанных обстоятельствах?

Возникли ли у А какие-либо права в связи с учреждением АО?

Возникли ли у наследников А какие-либо права в связи с учреждением АО?

Каким образом распределяются доли участия в случае смерти учредителя А?

Доклады:

К занятию, на котором предполагается рассмотреть вопросы исключения участника из корпорации, необходимо подготовить доклады (тем, кто не готовит доклад – участвовать в его обсуждении) по следующим темам:

- 1). Исключение участника из корпорации по праву Англии;
- 2). Исключение участника из корпорации по праву США (на примере отдельных штатов);
- 3). Исключение участника из корпорации по праву Германии;
- 4). Исключение участника из корпорации по праву Франции.

Каждый доклад должен сопровождаться презентацией. Продолжительность доклада – не более 15 минут. Доклады распределяются между обучающимися, максимум два на один доклад.

Обсуждение итогов докладов включает обмен мнениями о том, какие особенности правового регулирования исключения участников из корпораций по законодательству отдельных зарубежных стран могут быть приемлемы или не приемлемы для дальнейшего совершенствования института исключения участников по российскому законодательству

Тема 3. Проблемы ответственности в корпоративном праве.

Вопросы:

1. Понятие и виды корпоративной ответственности.
2. Ответственность учредителей по обязательствам, связанным с подготовкой к созданию коммерческих корпораций. Понятие и значение доктрины снятия корпоративной вуали.
3. Ответственность участников коммерческих корпораций перед этими корпорациями и другими участниками.

4. Ответственность членов органов управления коммерческих корпораций перед этими корпорациями.

Задания для подготовки к занятию:

1. Найти не менее трех судебных дел о привлечения к корпоративной ответственности учредителей (участников) коммерческих корпораций, изучить фактические данные, проанализировать позицию судов и по результатам составить краткую справку с указанием: краткого изложения фактических обстоятельств, существа спора, выводов, к которым пришел суд (ratio) по каждому делу и их оценкой.

2. Найти не менее трех судебных дел о привлечения к корпоративной ответственности членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов коммерческих корпораций, изучить фактические данные, проанализировать позицию судов и по результатам составить краткую справку с указанием: краткого изложения фактических обстоятельств, существа спора, выводов, к которым пришел суд (ratio) по каждому делу и их оценкой.

Доклады:

необходимо подготовить доклады (тем, кто не готовит доклад – подготовиться участвовать в его обсуждении) по следующим темам:

- 1). Ответственность лиц, контролирующих должника, при его банкротстве;
- 2). Ответственность основного общества по долгам дочернего;
- 3). Доктрина снятия корпоративной вуали в зарубежном праве:
 - а) в праве Англии;
 - б) в праве Франции;
 - в) в праве Германии;
 - г) в праве США (отдельных штатов на выбор).

2.4. Лабораторный практикум

Тема 3. Проблемы ответственности в корпоративном праве.

Вопросы:

1. Понятие виды корпоративной ответственности.
2. Ответственность учредителей по обязательствам, связанным с подготовкой к созданию коммерческих корпораций. Понятие и значение доктрины снятия корпоративной вуали.
3. Ответственность участников коммерческих корпораций перед этими корпорациями и другими участниками.
4. Ответственность членов органов управления коммерческих корпораций перед этими корпорациями.

Задания для проведения занятия:

1. Подготовить материалы для игрового судебного процесса по разрешению спора о привлечении к ответственности бывшего генерального

директора юридического лица.

Правила игрового судебного процесса:

Игровой судебный процесс проводится на последнем практическом занятии. Если иное не определено преподавателем, в срок не позднее чем за две недели до этого занятия из числа обучающихся выбирается состав суда (три обучающегося), остальная учебная группа поровну делится на представителей истца и ответчика. Задачи внутри каждой группы распределяются самостоятельно.

Представителям истца необходимо подготовить проект искового заявления и предоставить его представителям ответчика и суду не позднее чем за десять дней до последнего практического занятия. Представителям ответчика необходимо подготовить проект отзыва на иск и предоставить его представителям истца и суду не позднее чем за три дня до последнего практического занятия. После предоставления документов никаких изменений или дополнений в них не допускается.

На игровом судебном процессе сторонам необходимо представить свою позицию и быть готовыми ее защищать. Суду по результатам слушания необходимо сформировать и огласить резолютивную часть решения и быть готовыми аргументировать его в устной форме.

За основу при подготовке может быть взята следующая фабула дела. Корректировки по существу или по содержанию, а равно иная фабула могут быть внесены преподавателем до проведения соответствующего занятия.

Фабула дела:

Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное правовое сопровождение - КПС» (далее – Общество) учреждено 21 июля 2015 года двумя учредителями – гражданами Российской Федерации.

Место нахождения Общества – арендуемое помещение в бизнес-центре в городе Москве. В здании действует пропускной режим, установленный арендодателем, пропуск осуществляется на основании заявок, поданных арендаторами, и по спискам, которые актуализируются каждый месяц.

Основным видом деятельности Общества является оказание правовой помощи. В Обществе 10 сотрудников: генеральный директор, его заместитель, три руководителя практик и пять юристов. Должностных инструкций с указанием конкретного функционала ни на одного из сотрудников в обществе не имеется, заключены трудовые договоры с указанием наименований должностей и общими положениями о функционале.

Доли участия на протяжении всего времени не менялись: доля физического лица А 70% уставного капитала, доля физического лица Б – 30% уставного капитала.

Иванов Иван Иванович (далее – Иванов), не являясь участником Общества, в 2023 году был избран его генеральным директором на срок, предусмотренный уставом (пять лет).

21 сентября 2025 года решением внеочередного общего собрания участников Общества, созванного участником А, полномочия Иванова прекращены, о чем он был незамедлительно уведомлен вечером того же дня

одним из участников по корпоративной электронной почте с приложением фотокопии подписанного участниками протокола.

На следующий день ему было отказано в доступе на свое рабочее место, его пропуск не работал, телефон офиса не отвечал. Он незамедлительно связался по телефону с участником А с требованием забрать личные вещи и организовать передачу дел, на что получил отказ, участник сообщил, что вещи и расчет он сможет получить после подведения итогов аудиторской проверки, тогда же может состояться передача дел.

Через несколько дней из открытых источников Иванов узнал, что новым генеральным директором Общества стал участник А.

Итогами аудиторской проверки в дальнейшем было установлено, что (эпизоды):

1) на балансе Общества до июня 2025 года находился автомобиль Mercedes GLK балансовой стоимостью 6 750 000 руб., в июне 2025 года он был продан Иванову за 3 500 000 руб. с рассрочкой платежа на 10 лет с необходимостью внесения платежей равными частями, при этом до момента полной выплаты стоимость автомобиля расходы по обслуживанию несет Общество, всего за период с момента заключения этого договора Общество понесло расходы по обслуживанию этого автомобиля в размере 90 000 руб.;

2) 1 марта 2025 года Обществом в адрес ООО «Форслейерс-АК» единым платежом было перечислено 50 000 000 руб. с назначением платежа «за оказание юридических услуг по договору № 3367 включая НДС», договор № 3367, подписанный обеими сторонами, оказался рамочным, по которому исполнитель (ООО «Форслейерс-АК») оказывал юридические услуги Обществу (заказчику по договору) и определенным им лицам, актов и отчетов в документах Общества обнаружено не было;

3) 5 декабря 2024 года между Ивановым и Обществом заключен договор оказания услуг, по которому Иванов обязался оказать услуги по продвижению Общества на рынке, выработать стратегию развития Общества на перспективу 3 года, стоимость услуг по договору составила 5 000 000 руб., срок оплаты – 100% предоплата, платеж был проведен 5 декабря 2024 года;

4) помимо заработной платы генерального директора (750 000 руб. в месяц) Иванов ежемесячно получал премию в размере 350 000 руб. Никаких документов об установлении премии в Обществе принято не было, премия выплачивалась в соответствии с приказом генерального директора, подписанным самим Ивановым.

В документах Общества имеется (по эпизодам):

1) подписанный сторонами договор купли-продажи автомобиля, акт приема-передачи к нему, выписка по расчетным счетам в банках, в которых операции по зачислению денежных средств по договору купли-продажи автомобиля отсутствуют;

2) платежное поручение и выписка по счету о перечислении денежных средств, копия устава ООО «Форслейерс-АК»;

3) оригинал договора оказания услуг, выписка по счету об оплате;

4) выписки со счетов об оплате,

В документах Иванова имеются (по эпизодам):

- 1) дополнительное соглашение к договору о рассрочке платежа, в котором срок первого платежа по договору определен начиная с 1 января 2026 года; подписано Ивановым с обеих сторон;
- 2) распечатка с сайта ООО «Форслойерс-АК», заверенная нотариально, в котором указана информация об известности этой компании и успешном участии в юридических рейтингах, а также государственных закупках; обращение в ООО «Форслойерс-АК» с требованием о предоставлении необходимых отчетов и подтверждение с сайта «Почта России» по получении адресатом этого требования;
- 3) бизнес-план Общества, который рассматривался на очередном общем собрании участников Общества в апреле 2024 года (265 страниц текста с графиками и схемами);
- 4) заверенная нотариально переписка с участником А, в которой о факте каждой выплаты премии Иванов ему сообщал, и получал сообщения «ОК» в ответ.

2.5. Самостоятельная работа

В рамках освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы права и правоприменения», обучающиеся выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках внеаудиторной работы.

Самостоятельная работа включает в себя:

- а) поиск и исследование научно-теоретических материалов, в том числе обязательной и дополнительной рекомендуемой литературы по разделам и отдельным темам занятий;
- б) подбор и изучение законодательных и иных нормативных правовых источников, определяющих основные проблемы корпоративного права;
- в) выявление, систематизацию и анализ материалов правоприменительной и судебной практики по вопросам и проблемам, охватываемым рамками изучаемой дисциплины.

При этом настоятельно рекомендуется использование библиотечных фондов (в первую очередь – библиотеки Университета имени О.Е. Кутафина), а также электронных и интерактивных баз данных.

Результаты подбора, систематизации, исследования и совокупного анализа информации должны быть отражены в письменных конспектах, схемах и таблицах, а также в выполняемых по заданию преподавателя письменных работах, связанных с подготовкой проектов документов, устных сообщениях и докладах по разделам, темам и отдельным вопросам дисциплины (модуля).

Самостоятельная работа предполагает подготовку к участию в интерактивных дискуссиях, дебатах, деловых и ролевых играх, кейс-заданиях, круглых столах и т.д.

Раздел дисциплины	№ п/п	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость (в часах) для очной/очно-заочной и заочной форм обучения
Тема 1. Систематизация актуальных проблем российского корпоративного права	1.	Подбор и изучение теоретической литературы и судебной практики по проблемам общих и отдельных положений корпоративного права	16/16/34
Тема 2. Проблемы возникновения и прекращения корпоративных прав и обязанностей	1.	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельное углубленное изучение обязательной и дополнительной рекомендованной литературы.	6/6/8
	2.	Подбор и изучение судебной практики по проблемам возникновения и прекращения корпоративных прав и обязанностей.	6/6/8
	3.	Подготовка проектов корпоративных документов, опосредующих приобретение и прекращение корпоративных прав и обязанностей.	8/8/9
Тема 3. Проблемы ответственности в корпоративном праве	1.	Подготовка к практическим занятиям, самостоятельное углубленное изучение обязательной и дополнительной рекомендованной литературы по проблемам корпоративной ответственности.	10/10/12
	2.	Подбор и изучение судебной практики по проблемам корпоративной ответственности.	10/12/16
ИТОГО			56/58/87

Особенностью самостоятельной работы для обучающихся заочной формы является необходимость выполнения перечисленных выше заданий в течение всего семестра без получения дополнительных указаний преподавателя. Обучающиеся заочной формы должны самостоятельно планировать время изучения тем в течение семестра.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств текущего контроля успеваемости для промежуточной аттестации могут использоваться следующие средства: устное собеседование, проверка выполнения письменных заданий, рефератов, эссе, решение казусов.

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в форме решения казусов – процедуры, позволяющей объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков.

3.1. Решение казусов

За основу казуса принимается дело, рассматриваемое экономической коллегией Верховного Суда Российской Федерации, условия казуса предоставляются обучающимся за две недели до последнего семинарского занятия по дисциплине. Формируются вариативные условия, позволяющие пересмотреть результат разрешения казуса в зависимости от тех или иных обстоятельств.

3.2. Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Ограничения, связанные с возможностью участия (членства) в корпорациях.
2. Порядок приобретения членства в корпорациях при их учреждении. Оплата уставного капитала и последствия неоплаты.
3. Порядок приобретения корпоративных прав учредителем акционерного общества при его создании.
4. Порядок приобретения корпоративных прав наследниками при наследовании акций или долей в уставном капитале хозяйственного общества.
5. Порядок приобретения и осуществления корпоративных прав при возникновении членства в корпорации в период брака. Раздел нажитого в браке имущества если предметом раздела выступают акции и доли в уставном капитале хозяйственных обществ.
6. Основания для исключения участника из корпорации в Российской Федерации.
7. Порядок и последствия исключения участника из корпорации в Российской Федерации. Порядок определения действительной стоимости доли.
8. Основания и порядок выхода участника из общества с ограниченной ответственностью.
9. Последствия выхода участника из общества с ограниченной ответственностью. Порядок определения действительной стоимости доли.

10. Понятие и виды корпоративной ответственности. Соотношение корпоративной и гражданско-правовой ответственности.

11. Ответственность учредителей по обязательствам, связанным с подготовкой к созданию корпораций.

12. Ответственность участников корпораций перед этими корпорациями и третьими лицами за причиненные убытки.

13. Ответственность основного общества по долгам дочернего.

14. Ответственность лиц, контролирующих должника, при его банкротстве.

15. Ответственность членов органов управления корпораций перед этими корпорациями и третьими лицами.

16. Понятие и значение доктрины снятия корпоративной вуали.

Экзамен проводится по билетам, в каждом билете по два вопроса из числа приведенных выше, либо сформированных на их основе. Возможно проведение экзамена в форме собеседования.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции)

4.1.1 Нормативные правовые акты Российской Федерации

Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина содержит все рекомендуемые нормативные акты, которые находятся в СПС «КонсультантПлюс» в читальном зале Университета имени О.Е. Кутафина.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

5. Закон РСФСР от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Ведомости СНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

6. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // Российская газета. № 32. 08.02.1992.

7. Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» // Российская газета. № 136. 17.07.1997.

8. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.

9. Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870.

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об

акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1.

11. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.

12. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

13. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.

14. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.

15. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.

16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3431.

17. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251.

18. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

19. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

20. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249.

21. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» // СЗ РФ. 2005 № 1 (часть 1). Ст. 41.

22. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.

23. Федеральный закон от 18 июля 2007 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.

24. Федеральный закон от 7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» // СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6076.

25. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7013.

26. Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 5). Ст. 7058.

27. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2304.

28. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»)» // СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 5073.

29. Распоряжение Правительства РФ от 25 июня 2016 г. № 1315-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование корпоративного управления» // СЗ РФ. 2016. № 28. Ст. 4756.

30. Положение Банка России от 11 августа 2014 г. № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» // Вестник Банка России. 2014. № 89-90.

31. Письмо Банка России от 10 апреля 2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» // Вестник Банка России. 2014. № 40.

32. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.

33. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 апреля 2003 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Приаргунское» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2003. № 3.

34. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 2.

35. Постановление Конституционного Суда от 28 января 2010 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобами открытых акционерных обществ «Газпром», «Газпром нефть», «Оренбургнефть» и Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО)» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. № 3.

36. Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 г. № 681-О-П «По жалобам граждан Ю.Ю. Колодкина и Ю.Н. Шадеева на нарушение их конституционных прав положениями статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» во взаимосвязи с частью 5 статьи 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 6.

4.1.2 Нормативные правовые акты зарубежных государств

1. Гражданский кодекс Квебека / Науч. ред. О.М. Козырь, А.А. Маковская. М., 1999.

2. Закон об акционерных обществах Германии. Параллельные русский и немецкий тексты. М.: Волтерс Клувер, 2009.
3. Закон о компаниях республики Кипр. М.: Волтерс Клувер, 2010.
4. Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. М.: Волтерс Клувер, 2010.
5. Торговое уложение Германии. М.: Волтерс Клувер, 2009.

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 14 от 9 декабря 1999 г. «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета. № 19. 27.01.2000.
3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9.
4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.
5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица // Вестник ВАС РФ. 2013. № 9.
6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Вестник ВАС РФ. 2013. № 10.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8.
8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 6.
9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 2009 г. № 131 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров о преимущественном праве приобретения акций закрытых акционерных обществ» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.
10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам

хозяйственных обществ» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 3.

11. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 мая 2012 г. № 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением из общества с ограниченной ответственностью» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.

4.3. Основная литература

1. Корпоративное право [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. А.Н. Беседин. – Москва: Проспект, 2024. – Режим доступа : <https://ebs.prospekt.org/book/48114> (дата обращения: 10.04.2025).

2. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учеб. курс : в 2 т. Т. 1 / Е.Г. Афанасьева [и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет. - М. : Статут, 2017. - 976 с. - ISBN 978-5-8354-1381-2. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/read?id=327691>

3. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учеб. курс : в 2 т. Т. 2 / Е.Г. Афанасьева [и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет. - М. : Статут, 2018. - 990 с. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/document?pid=991824>

4. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Беседин, Е. Н. Ефименко [и др.] ; отв. ред. Е. Д. Тягай ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА, 2014. - 144 с. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/read?id=124180>

5. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е. А. Суханов. - 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2016. - 456 с. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/464025>

6. Субъекты предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. Е.В. Трофимова. - Москва: Статут, 2024. - Режим доступа: <https://prospekt.org/index.php?page=book&id=47548>.

4.4. Дополнительная литература

1. Ломакин Д.В. Корпоративные правоотношения: общая теория и практика ее применения в хозяйственных обществах / Д. В. Ломакин. - М. : Статут, 2008. - 511 с. - Библиогр.: с. 471-504. - ISBN 978-5-8354-0503-9. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\\Consultant\\cons.exe>, локальная сеть университета.

2. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 552 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/449772>

3. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство / В.П. Мозолин. - М. : Юстицинформ, 2008. - 176 с. – ISBN 978-5-7205-0930-9. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/read?id=70560>

4. Юридические лица в гражданском праве: юридические лица в российском гражданском праве (коммерческие и некоммерческие организации) : организационно-правовые формы / М. М. Вильданова, А. В.

Габов [и др.] ; ред.: В. Н. Литовкин, О. В. Гутников ; Ин-т законод. и сравн. правовед. при Правительстве РФ. - М. : КОНТРАКТ, 2012. - 1024 с. - ISBN 978-5-98209-099-7. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web>

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	Континент	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.; - № 26021711 от 20.03.2026 г. с 20.03.2026 г. по 19.03.2027 г.
2.	Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025; - № ЭР-7/2026 от 24.11.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	Jus Mundi Academic Research	сторонняя	https://jusmundi.com	ООО «ИВИС», договоры: - № ЭР-4/2025 от 21.04.2025, период доступа с 23.04.2025 г. по 22.04.2026 г.; - № ЭР-1/2026 от 09.04.2026 г. с 23.04.2026 г. по 22.04.2027 г.
4.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
6.	Системы Casebook и Caselook	сторонняя	https://casebook.ru/ https://caselook.ru/	АО «ПравоТех», лицензионное соглашение №1А/2025 от 29.08.2025 г. с 01.09.2025 г. по 31.08.2026 г.

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина: - Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно; - Дополнительное соглашение № 1 от 22.11.2024 г. (в связи с изменением типа МГЮА)
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № SU-1494/2026 от 11.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.;

				- № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.; - № 240226/ИТ-Б-161 от 16.03.2026 г. с 18.03.2026 г. по 17.03.2027 г.
--	--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - 32515306855 от 17.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
2.	Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.; - № 32515306784 от 21.10.2025 с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры:

	Российской государственной библиотеки)			- № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.; - № 073/04/0021 от 27.02.2026 г. с 02.03.2026 г. по 01.03.2027 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.; - № 7823 от 26.03.2026 г. с 03.04.2026 г. по 02.04.2027 г.
5.	Юстицинформ	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.; - № ЭР-2/2026 от 10.04.2026 г. с 15.04.2026 г. по 14.04.2027 г.
6.	Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.;

				- № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.; - № ЭР-5/2025 от 24.06.2025 с 04.07.2025 г. по 03.07.2026 г.
--	--	--	--	--

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия

8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projesta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,

- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.